



MÓDULO 1

Constitución, principios y legalidad

Antes de obedecer una medida, aprende a identificar la norma, la competencia y el límite.

DIPLOMADO - INTENSIDAD ACADÉMICA CERTIFICADA: 80 HORAS

Guía descargable de estudio autónomo

Módulo 1. Constitución, principios y legalidad

¿Por qué importa?

Antes de obedecer una medida, aprende a identificar la norma, la competencia y el límite.

Objetivos de aprendizaje

- Reconocer el principio de legalidad.
- Aplicar necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
- Identificar las garantías mínimas del debido proceso.

Mapa normativo

Constitución: arts. 2, 13, 29, 83 y 218. Ley 1801: arts. 1 a 10 y 171.

Acceso compatible a la Ley 1801 en la Secretaría del Senado: <https://share.google/I5nze4B0Zxtrw8xhj>

Conceptos esenciales

Legalidad	La autoridad debe actuar con competencia y fundamento normativo previo.
Proporcionalidad	La medida debe ser idónea, necesaria y equilibrada.
Debido proceso	Incluye defensa, contradicción, prueba, motivación y recursos.
Dignidad	Toda intervención debe respetar a la persona y evitar tratos degradantes.

Explicación aplicada

Un agente ordena terminar una reunión pacífica, pero no identifica la conducta contraria a la convivencia ni explica la finalidad de la medida.

Claves para comprender el caso

1. Separe hechos comprobados de opiniones.
2. Identifique la autoridad y verifique su competencia.
3. Localice la norma vigente y sus modificaciones.
4. Determine el procedimiento y las garantías aplicables.
5. Organice evidencia y formule una petición concreta.

Síntesis de lectura

Este ejemplo permite relacionar hechos, competencia, norma, procedimiento y evidencia sin anticipar una conclusión disciplinaria o penal. Las actividades, respuestas y evaluaciones se realizan únicamente dentro del aula virtual y no forman parte de esta guía de lectura.

Fuentes para verificar

La explicación pedagógica no reemplaza el texto oficial. Abra cada fuente, revise notas de vigencia y confirme la versión aplicable a la fecha del caso.

Ley 1801 de 2016 - Senado

<https://share.google/I5nze4B0Zxtrw8xhj>

Constitución Política - Senado

https://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html

Material de lectura y explicación. Las actividades calificables se encuentran en el aula virtual. No constituye asesoría jurídica para un caso particular. Verifique siempre la vigencia de la norma y la situación concreta.